

TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE

1.1. Unidade Gestora Municipal de Saúde

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição, entrega e instalação de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) para o Novo Hospital Municipal de Várzea Paulista, essenciais para a estruturação e pleno funcionamento das áreas assistenciais, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2.2. Os valores estimados para a presente contratação encontram-se discriminados na tabela abaixo.

Item	Descrição	UN.	Qtde	Valor Uni.	Valor Total
1	Cadeira Aproximação Diretor	UN	12	R\$ 1.201,92	R\$ 14.423,04
2	Cadeira Caixa Alta Secretaria	UN	8	R\$ 1.173,03	R\$ 9.384,24
3	Cadeira Aproximação Atendimento	UN	100	R\$ 893,01	R\$ 89.301,00
4	Cadeira Diretor móvel com apoio de braços	UN	6	R\$ 1.812,32	R\$ 10.873,92
5	Cadeira Fixa sem Apoio de Braços	UN	60	R\$ 1.019,22	R\$ 61.153,20
6	Cadeira Móvel com apoio de braços	UN	140	R\$ 1.306,01	R\$ 182.841,40
7	Cadeira Refeitório Fixa	UN	62	R\$ 407,85	R\$ 25.286,70
8	Poltrona de Espera sem Braço - 2 lugares	UM	180	R\$ 1.221,41	R\$ 219.853,80
9	Poltrona Auditório com Prancheta	UN	52	R\$ 1.566,80	R\$ 81.473,60
10	Poltrona Hospitalar Reclinável	UN	80	R\$ 8.771,66	R\$ 701.732,80
Valor total estimado					R\$1.396.323,70

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A presente contratação tem por objeto a aquisição de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas), incluindo entrega e instalação, destinados ao Novo Hospital Municipal de Várzea Paulista.

3.2. A solução proposta visa assegurar:

- a)** A estruturação dos ambientes assistenciais e de apoio, garantindo a estrutura física e funcional necessária ao início das atividades assistenciais;
- b)** A padronização dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas), assegurando uniformidade de operação, facilidade de manutenção e racionalização dos processos internos;
- c)** A segurança do paciente, mediante a utilização de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) adequados, estáveis e compatíveis com as normas técnicas aplicáveis;
- d)** A eficiência na assistência, promovendo melhores condições de atendimento, mobilidade e suporte clínico aos pacientes;
- e)** A sustentabilidade e durabilidade dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas), com foco na redução de custos de manutenção e maior vida útil;
- f)** O atendimento integral à população, ampliando a capacidade instalada do sistema de saúde e garantindo acesso aos serviços hospitalares.

3.3. A solução será processada e julgada em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

4. FUNDAMENTAÇÃO

4.1. O presente processo reger-se-á no art. 6, XLI, art. 17, § 2º da Lei 14.133/2021, dispondo sobre os procedimentos operacionais da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica.

4.2. A presente contratação encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, em consonância com os instrumentos de planejamento da Administração Pública e com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 14.133/2021.

4.3. Registra-se que o documento comprobatório de sua inclusão no referido PCA encontra-se devidamente encartado nos autos do processo administrativo.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1. A presente contratação tem por objetivo a aquisição de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas), sendo tecnicamente necessária para a adequada implantação, operacionalização e funcionamento do Novo Hospital Municipal de Várzea Paulista, considerando as exigências assistenciais, administrativas e de apoio de uma unidade hospitalar de média e baixa complexidade, com atendimento contínuo a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

5.2. Os mobiliários são elementos essenciais para garantir conforto, segurança, ergonomia e humanização do atendimento, impactando diretamente na qualidade assistencial, na recuperação dos pacientes e na saúde ocupacional dos colaboradores.

5.3. Do ponto de vista assistencial, as poltronas hospitalares reclináveis são indispensáveis para utilização em áreas como observação, coleta e permanência de acompanhantes, permitindo múltiplas posições de uso, apoio adequado dos membros, estabilidade durante procedimentos e conforto em períodos prolongados.

5.4. As cadeiras destinadas às áreas administrativas, consultórios, postos de trabalho e salas de apoio técnico devem atender aos princípios de ergonomia ocupacional, contribuindo para a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, redução do absenteísmo e melhoria da produtividade.

5.5. Sob o aspecto técnico-operacional, a escolha de mobiliários com elevada resistência mecânica, capacidade de carga compatível com uso intensivo, materiais duráveis e garantia de fabricação assegura maior vida útil do investimento público, redução de custos com manutenção e maior confiabilidade operacional da unidade.

5.6. Dessa forma, a aquisição das cadeiras e poltronas hospitalares justifica-se por sua essencialidade ao funcionamento do hospital, sendo indispensável para garantir condições adequadas de atendimento à população e de trabalho às equipes multiprofissionais, tendo as quantidades sido estimadas com base no dimensionamento físico e funcional da unidade.

6. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

6.1. O objeto encontra-se descrito no item 2 deste Termo de Referência, sendo detalhadas a seguir as especificações técnicas dos itens.

6.2. As especificações técnicas que eventualmente indiquem marca, modelo ou padrões deverão ser interpretadas como referência de qualidade, admitindo-se o fornecimento de produtos

equivalentes ou superiores, desde que atendidas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

6.3. As especificações técnicas constantes neste Termo de Referência foram definidas com base em padrões usuais de mercado, considerando critérios de desempenho, qualidade, durabilidade e adequação ao uso em ambiente hospitalar, não tendo por finalidade restringir a competitividade. Eventuais referências a medidas, características construtivas, materiais ou padrões técnicos devem ser interpretadas como parâmetros mínimos de qualidade.

6.4. As especificações técnicas não possuem caráter restritivo ou direcionador, sendo compatíveis com diversos fabricantes e modelos disponíveis no mercado, tendo sido elaboradas com base em critérios técnicos e funcionais necessários ao atendimento da demanda da Administração.

6.4.1. CADEIRAS E POLTRONAS

a) Cadeira Aproximação Diretor: Estrutura fixa confeccionada em tubos de aço carbono de alta resistência com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, assento e encosto anatômicos estofados em espuma de densidade mínima D-23 e revestidos couríssimo ou material sintético lavável, encosto com leve curvatura para suporte lombar, apoios de braços integrados em aço ou polímero estrutural com acabamento anatômico, sapatas antiderrapantes nos pés para proteção do piso e estabilidade, capacidade mínima de carga de 120 kg, acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, adequado para uso em ambientes administrativos, salas de reunião e recepção.

b) Cadeira Caixa Alta Secretaria - Giratória: Destinada a postos de trabalho com bancadas elevadas, com assento anatômico revestido em tecido resistente, dimensões mínimas de 44 cm (largura) e 42 cm (profundidade), espuma D-28 ou superior, encosto anatômico com apoio lombar e dimensões mínimas de 34 cm (altura) e 40 cm (largura), mecanismo de contato permanente ou equivalente, rotação 360°, regulagem de altura por pistão a gás, aro de apoio para pés em aço cromado ou pintado com regulagem de altura, base em aço, alumínio ou polímero estrutural de alta resistência, rodízios duplos de nylon ou PU de no mínimo 50 mm, carga suportada de até 110 kg, atendimento à ABNT NBR 13962/2018 e NR-17 com certificado de ensaio produto idêntico.

c) Cadeira Aproximação Atendimento: Estrutura fixa em tubos de aço carbono de alta resistência com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, assento e encosto anatômicos estofados em espuma de densidade mínima D-23 revestidos em couríssimo ou material sintético lavável de fácil higienização, encosto com leve curvatura para suporte lombar, pés com sapatas antiderrapantes

para proteção do piso e maior estabilidade, capacidade mínima de carga de 120 kg, acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, dimensões adequadas para atendimento ao público em ambientes administrativos, clínicos ou hospitalares.

d) Cadeira Diretor Móvel com Apoio de Braços: Cadeira Presidente para escritório com design ergonômico e formato anatômico, projetada para uso prolongado, equipada com assento e encosto compostos por molas ensacadas individualmente e acabamento tipo pillow top, proporcionando elevado nível de conforto, distribuição uniforme do peso corporal e redução de pontos de pressão, dotada de sistema Relax com reclinção simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento na posição desejada para melhor adequação postural, associada a sistema de pressão ajustável localizado sob o assento, que permite maior ou menor flexibilidade conforme a força aplicada, mecanismo de regulagem de altura por pistão a gás Classe 4, garantindo ajuste preciso à estatura do usuário e à altura da estação de trabalho, base metálica cromada com espessura aproximada de 1,2 mm, rodízios anti risco para deslocamento suave, carga suportada de até 150 kg, com dimensões aproximadas de 122 cm de altura total na posição alta e 115 cm na posição baixa, altura do assento ao piso entre 54 e 62 cm, altura do braço ao piso entre 69 e 78 cm, profundidade total de 76 cm, profundidade útil do assento de 48 cm, largura total de 64 cm e largura interna do assento de 48 cm. atendimento à ABNT NBR 13962/2018 e NR-17 com certificado de ensaio produto idêntico.

e) Cadeira Fixa sem Apoio de Braços - Acompanhante: Estrutura monobloco ou montada em tubos de aço carbono de alta resistência com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, assento e encosto anatômicos estofados em espuma de densidade mínima D-23 revestidos em couríssimo, napa hospitalar ou tecido sintético lavável e de fácil higienização, pés com sapatas antiderrapantes, capacidade mínima de carga de 110 kg, dimensões compatíveis com uso em áreas de internação e recepção, acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, conformidade com princípios de ergonomia e segurança aplicáveis ao ambiente hospitalar.

f) Cadeira Móvel com Apoio de Braços - Staff: Estrutura giratória ergonômica para uso administrativo, assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-28 com revestimento em tecido resistente ou couríssimo de fácil limpeza, encosto anatômico com suporte lombar integrado, regulagem de altura por pistão a gás, mecanismo giratório com rotação de 360°, base de cinco hastes em aço, alumínio ou polímero estrutural de alta resistência, rodízios duplos de nylon ou PU com diâmetro mínimo de 50 mm, apoios de braços fixos ou reguláveis em polímero

ou aço com acabamento anatômico, capacidade mínima de carga de 120 kg, atendimento à ABNT NBR 13962/2018 e NR-17 com certificado de ensaio produto idêntico.

g) Cadeira Refeitório Fixa - Assento PVC: Estrutura confeccionada em tubos de aço carbono de alta resistência com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo, assento e encosto em polímero plástico injetado de alta durabilidade, impermeável e de fácil higienização, design anatômico que favorece postura confortável durante refeições, pés com sapatas antiderrapantes para proteção do piso e maior estabilidade, capacidade mínima de carga de 120 kg, acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, resistente ao uso intenso em ambientes coletivos como refeitórios, copas e áreas de convivência

h) Poltrona de Espera sem Braços: 2 lugares, estrutura tubular redondo tubo de 1,2mm de espessura, com 1 1/4 polegadas de diâmetro, com angulação ergonômica, 4 fixadores de encostos e 4 fixadores de assento, com estrutura com tratamento desengrachante e fosfatizante, com pintura eletrostática a pó com curagem em estufa elétrica, nas cores preta, cinza e prata. assento e encosto com madeiras multilaminadas de 13mm, prensadas a quente com por formato anatômico, com porcas garras internas para montagem das estruturas, espuma de poliuretano densidade 33kg/m³, com 50mm espessura, courvin ou couro de pu. 760mm alt. x 1080mm larg. x 700mm prof.

i) Poltrona para Auditório com Prancheta Lateral Rebatível: Poltrona auditório com assento rebatível por sistema de gravidade (contrapeso) e encosto fixo, estruturados em compensado multilaminado ≥ 12 mm, com reforços internos em aço não aparentes, estofamento em espuma de poliuretano de alta densidade (≥ 60 kg/m³), alta resiliência ($\geq 60\%$) e índice de conforto $\geq 3,0$ comprovado por laudo Cgcre/Inmetro, acabamento em tapeçaria modelada com costuras perimetrais sem perfil de bordo, contra capas no mesmo material, estrutura com montantes centrais e laterais em aço carbono seção elíptica com pintura eletrostática preta, braços em poliuretano integral com alma metálica, prancheta escamoteável e dimensões de referência: assento 490x460 mm, encosto 485x490 mm e distância entre eixos de 570 mm.

j) Poltrona Hospitalar Reclinável: Poltrona reclinável destinada a procedimentos assistenciais e ao conforto de pacientes e acompanhantes, com estrutura tubular fabricada em aço carbono diâmetro mínimo 25,40 mm, recoberta integralmente por espuma de densidade D23 e revestimento em material sintético tipo Corano na cor Azul, assento estofado em espuma D33 e encosto removível estofado em espuma D28, equipada com braços estofados em espuma D28 e totalmente revestidos, base tubular aparente submetida a tratamento de superfície e pintura epóxi, sistema de

reclínio simultâneo de encosto e peseira acionado pelo peso corporal e que também o reclínio de encosto e peseira sejam individuais, com comando por puxador em alumínio localizado no braço direito, permitindo parada e travamento na posição desejada por meio de cabo de aço ou alavanca e pistão de acionamento, suportando peso máximo de até 140 kg, indicada para uso em leitos hospitalares, clínicas de hemodiálise, coleta de sangue e ambientes residenciais, rodizio $\geq 3^{\circ}$ sendo 2 deles com freio em diagonal, com dimensões de ≥ 50 cm de altura, largura de ≥ 80 cm com braço largo, profundidade de ≥ 100 cm posição normal, profundidade de $\geq 1,75$ m posição totalmente estendida, inclinação de $\geq 12^{\circ}$, garantindo conforto, estabilidade, segurança e facilidade de higienização em ambientes de uso clínico contínuo.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Sustentabilidade

7.1.1. Os critérios de sustentabilidade se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

7.1.2. A aquisição de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) deverá observar critérios de sustentabilidade, priorizando durabilidade, eficiência energética, facilidade de manutenção e redução de resíduos.

7.1.3. Os materiais deverão possuir elevada durabilidade e compatibilidade com os processos de limpeza e higienização adotados, contribuindo para maior vida útil, redução de reposições e diminuição da geração de resíduos de serviços de saúde.

7.1.4. A padronização dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) e a compatibilidade com processos de limpeza e higienização favorecem o uso racional de água, energia e insumos, promovendo eficiência operacional e adequada aplicação dos recursos públicos.

7.2. Subcontratação

7.2.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade do Contratado sobre a qualidade dos produtos ou dos serviços.

7.3. Garantia da contratação

7.3.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.4. Assistência Técnica

7.4.1. A CONTRATADA deverá garantir a prestação de assistência técnica para os mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) fornecidos, assegurando suporte técnico durante o período de garantia.

7.4.2. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pela contratada ou por assistência técnica autorizada, sob sua responsabilidade.

7.4.3. Deverá ser assegurada disponibilidade de atendimento técnico local ou atendimento em prazo compatível com a criticidade do serviço, garantindo a continuidade do uso dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas).

7.4.4. A contratada deverá fornecer canal de atendimento para suporte técnico, bem como orientações operacionais sempre que necessário.

8. DA MODALIDADE E MODO DE DISPUTA

8.1. Nos termos do § 2º, do art. 2º do Decreto Municipal 6.420/23, a pretensa aquisição detém natureza comum, pois, as mesmas se enquadram na usualidade do mercado considerando as características, especificações e padrão do objeto definidos neste Termo de Referência.

8.2. Cabe a realização da pretensa aquisição na modalidade **Pregão Eletrônico**, respeitando os princípios da isonomia e competitividade, indispensáveis nos certames licitatórios.

8.3. Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, e atender integralmente às especificações técnicas, admitindo-se equivalência técnica desde que comprovada.

8.4. Diante da necessidade de garantir a transparência e o controle dos recursos públicos, especialmente em atendimento aos princípios da publicidade e eficiência o orçamento e modo de disputa serão **ABERTOS**. Desta maneira, os preços ficam claros para melhor competição entre os participantes, fomentando a disputa entre os licitantes e, conseqüentemente, a possibilidade de redução de custos.

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

9.1. O julgamento deverá ser realizado pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM., não havendo reserva de cota para ME/EPP, conforme justificativa constante do item 12 deste Termo de Referência.

9.2. A contratação por item permite maior competitividade, possibilitando a participação de maior número de fornecedores e garantindo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

10. DA ANÁLISE DA PROPOSTA

10.1. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, em campo próprio do Sistema, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Termo de Referência e já apresentados.

10.2. Os mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) ofertados deverão ser preferencialmente de um único fabricante, garantindo padronização, compatibilidade técnica, uniformidade de desempenho, assistência técnica e condições de garantia.

10.3. Catálogos em português (Brasil), com informações técnicas que comprovem atender o descritivo do edital, contendo as informações de todos os itens a serem fornecidos, com imagens ilustrativas dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) e seus acessórios, de forma a comprovar sua legitimidade.

11. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

11.1. Habilitação jurídica:

11.1.1. Pessoa física, quando cabível sua participação: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

11.1.2. Empresário individual – inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.1.3. Microempreendedor individual – MEI: Certificado da condição de microempreendedor individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresa-s-e-negocios/ptbr/empreendedor>;

11.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo,

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

11.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial de União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, à qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

11.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

11.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

a) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

b) Caso o fornecedor de encaixe em alguma categoria que seja isenta da obrigatoriedade da apresentação dos documentos solicitados acima, esse ficará isento da apresentação do mesmo, devendo apenas apresentar documento descrevendo a categoria em que se enquadra na isenção.

c) O objeto social da licitante deverá ser compatível com o objeto licitado (do mesmo ramo de atividade), sob pena de desclassificação.

11.2. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

11.2.3. Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e a Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados;

11.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual em que estiver situada a sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, que

comprove a inexistência de débitos tributários estaduais, e a Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, admitindo-se certidão unificada, quando disponível, ou certidões distintas emitidas pelos órgãos competentes;

11.2.5. Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

11.2.6. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal (Tributo Mobiliário), relativas ao domicílio ou sede da licitante;

11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;

11.2.8. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato ou emissão do pedido de compras.

11.2.8.1. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar 123/2006, de 14/12/06, serão observados os seguintes procedimentos:

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da habilitação, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

b) Havendo alguma restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº. 14.133/21 e cláusula 15 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do instrumento contratual ou revogar a licitação.

d) O licitante deverá declarar para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

11.3. Habilitação econômico financeira:

11.3.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor judicial competente da sede do fornecedor, nos termos do art. 69, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, admitindo-se a apresentação de certidão consolidada, quando disponível.

11.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, evidenciando a boa situação financeira da empresa, mediante a comprovação de:

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

(O resultado deverá ser maior ou igual a 1,0)

$$\text{Grau de Endividamento} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo Geral}}{\text{Ativo Total}}$$

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

11.3.3. Comprovação de capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

11.3.4. O atendimento dos índices econômicos previstos neste tópico deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante, nos termos do artigo 69, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

11.3.6. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

11.3.7. O balanço patrimonial deve ser apresentado devidamente registrado, com recibo de entrega ao SPED, com a assinatura do representante legal e do contador, contendo termo de abertura e termo de encerramento.

11.3.8. Para balanço patrimonial não cadastrado junto ao SPED, deverá ser apresentado o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício no Livro Diário, acompanhados do

respectivo termo de abertura e termo de encerramento, e prova de registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.

11.3.9. Justificativa para adoção de índices econômicos e capital mínimo

11.3.9.1. A exigência de capital mínimo integralizado e de índices econômico-financeiros no presente processo licitatório fundamenta-se no artigo 18, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a estabelecer requisitos de qualificação econômico-financeira sempre que necessários para garantir a adequada execução do objeto contratual.

11.3.9.2. A aquisição de mobiliários hospitalares envolve fornecimento em escala relevante, com necessidade de organização logística, cumprimento de prazos, entrega, montagem e instalação dos itens, bem como garantia de qualidade, durabilidade e adequação ao uso intensivo em ambiente hospitalar, sendo essencial que a contratada possua capacidade econômico-financeira compatível com o porte da contratação.

11.3.9.3. A ausência de verificação prévia da capacidade econômico-financeira pode resultar em inadimplemento contratual, atrasos, paralisações, desistências unilaterais e necessidade de nova contratação, gerando impacto direto na implantação do hospital.

11.3.9.4. Destaca-se, ainda, que o contrato abrange não apenas o fornecimento dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas), mas também a manutenção integral durante o período de 12 (doze) meses, exigindo da contratada capacidade financeira para cumprimento de todas as obrigações assumidas.

11.3.9.5. A exigência de capital mínimo e de índices econômico-financeiros reduz significativamente o risco de participação de empresas sem lastro econômico, contribuindo para a seleção de propostas exequíveis e para a segurança da contratação.

11.3.9.6. Trata-se, portanto, de medida de planejamento responsável, alinhada ao interesse público, implantação, estruturação e início das atividades operacionais dos serviços de saúde e à adequada aplicação dos recursos públicos.

12. DO AFASTAMENTO COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP

12.1. Considerando a necessidade de aquisição de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) destinados à estruturação e funcionamento do novo Hospital Municipal, cumpre apresentar justificativa para o afastamento da aplicação do tratamento diferenciado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto na legislação vigente.

12.2. Embora a legislação preveja, como regra geral, a aplicação de tratamento diferenciado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, admite-se o seu afastamento quando houver justificativa técnica devidamente fundamentada, conforme disposto no art. 49, inciso III, do referido diploma legal.

12.3. No presente caso, a aquisição de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) envolve fornecimento em escala relevante, destinado à implantação e estruturação de unidade hospitalar, exigindo padronização, uniformidade e compatibilidade funcional entre os itens, de modo a assegurar organização dos ambientes, eficiência operacional e adequada prestação dos serviços.

12.4. A padronização dos mobiliários é medida necessária para garantir uniformidade estética e funcional, facilitar a limpeza e higienização, otimizar a manutenção e contribuir para a redução de riscos operacionais durante o uso, bem como para a melhoria das condições de trabalho das equipes de saúde.

12.5. A eventual fragmentação da contratação, com a participação de múltiplos fornecedores decorrente da aplicação de cotas, pode acarretar dificuldades na gestão contratual, especialmente no que se refere à padronização dos itens, controle de qualidade, acionamento de garantias e uniformidade de fornecimento.

12.6. Além disso, a multiplicidade de fornecedores pode comprometer a logística de entrega, montagem e instalação, impactando diretamente o cronograma de implantação da unidade hospitalar.

12.7. Diante desse cenário, a aplicação do tratamento diferenciado às ME/EPP mostra-se tecnicamente inadequada ao caso concreto, sendo justificável seu afastamento, nos termos do art. 49, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, em razão da necessidade de assegurar a eficiência administrativa, a padronização dos mobiliários e a adequada execução contratual. Importante ressaltar que a legislação que prevê tratamento diferenciado às ME/EPP admite exceções quando houver justificativa técnica devidamente fundamentada, especialmente nos casos em que a divisão do objeto comprometa sua funcionalidade, padronização ou eficiência.

12.8. Diante do exposto, resta evidenciado que a aplicação do tratamento diferenciado para ME/EPP não se mostra adequada ao presente caso, sendo recomendável o seu afastamento, em atenção aos princípios da eficiência, da economicidade e, sobretudo, da segurança dos serviços de saúde a serem prestados à população.

12.9. Por fim, ressalta-se que a medida visa resguardar o interesse público, garantindo a aquisição de mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) padronizados, seguros e plenamente compatíveis com as necessidades do novo Hospital.

13. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

13.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, não sendo admitida prorrogação quanto ao fornecimento do objeto, por se tratar de contratação de entrega integral.

13.2. O prazo para entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento ou nota de empenho, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativa e aceitação pela Administração.

13.3. A execução do objeto se encerra com a entrega definitiva, não sendo admitida prorrogação contratual quanto ao fornecimento.

13.4. A garantia do objeto observará as condições estabelecidas neste Termo de Referência, independentemente da vigência contratual.

13.5. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do Contratado:

- a) O Contratado será constituído em mora, aplicando-se as sanções administrativas cabíveis;
- b) O Contratante poderá optar pela extinção do contrato, adotando as medidas legais para continuidade da execução, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

14. DA ENTREGA DO OBJETO

14.1. A entrega dos itens deve ser realizada por meio de notas de empenho, sendo que a entrega, quando solicitada, deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento do documento emitido pelo Município, no prédio do novo Hospital Municipal de Várzea Paulista situado na Av. Fernão Dias Paes Leme, 452, Jardim Paulista, Várzea Paulista – SP de segunda à sexta-feira, das 08h:00 às 17:00 hs, exceto feriados e pontos facultativos, devendo o fiscal do contrato ser previamente comunicado sobre a entrega.

14.2. Caso sejam constatadas, no momento da entrega ou instalação, divergências entre os produtos fornecidos e as especificações exigidas, ou ainda vícios de qualidade, estes deverão ser substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

14.3. A substituição de qualquer equipamento deverá ser feita somente por produto novo, com as mesmas características conforme descrito em edital.

14.4. A entrega deverá ocorrer, preferencialmente, de FORMA ÚNICA, contemplando a totalidade dos itens contratados, de modo a garantir a adequada estruturação da unidade hospitalar e o início das atividades assistenciais.

14.5. Excepcionalmente, poderá ser admitida entrega parcial, desde que previamente autorizada pela Administração, desde que não comprometa a operacionalização dos serviços, a instalação dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) e o início das atividades assistenciais.

14.6. Os mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, de acordo com certificação da empresa.

14.7. Todos os itens deverão ser fornecidos de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, garantindo a padronização, qualidade e conformidade com os descritivos técnicos, sob pena de desclassificação.

14.8. Os mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) deverão ser entregues acompanhados do catálogo (em arquivo digital PDF ou impresso), material ilustrativo legível em português, juntamente com a descrição detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou ficha técnica do produto.

14.9. A EMPRESA deverá dispor de serviço especializado de assistência técnica para todos os itens comercializados e condições estruturais de forma a garantir programas de manutenção preventiva para todos materiais fornecidos, indicando ao menos duas formas de contato (número de telefone fixo, celular, e-mail).

14.10. Os mobiliários deverão ser entregues contendo identificação do fabricante, modelo, material e demais informações técnicas necessárias à sua correta utilização.

15. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

15.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a empresa devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

15.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

15.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1. Comunicar à EMPRESA qualquer irregularidade observada referentes ao fornecimento do objeto.

16.2. Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados.

16.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA, possa desempenhar o fornecimento do objeto dentro das normas deste contrato, inclusive notificando imediatamente irregularidades durante a execução.

16.4. Observar o fiel cumprimento das exigências contratuais e sua perfeita execução.

16.5. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato produzida por qualquer outra causa, além da variação inflacionária, a recomposição se dará por intermédio da revisão.

16.6. A revisão é condicionada a requerimento do contratado, desde que, comprovado o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, cabendo formular pedido de reequilíbrio econômico financeiro solicitando a revisão.

16.7. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art.131, parágrafo único da Lei 14.133/21.

16.8. O prazo para análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro postulado será de 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, e, 30 (trinta) dias úteis, no caso de impugnação à decisão de não acolhimento do pedido, momento em que será encaminhado para análise da autoridade superior competente.

16.9. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, conforme art.131, caput, da Lei 14.133/21.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido por esta Prefeitura.

17.2. Atender toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto.

17.3. Fornecer os materiais nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante à unidade de fornecimento indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa de recebimento.

17.4. Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do pessoal.

17.5. Facultar à Prefeitura exercer verificação dos materiais, empregados, mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas) e serviços em execução por qualquer meio que esta venha a exigir.

17.6. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento da Prefeitura.

17.7. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não respondendo a Prefeitura, nem solidária nem subsidiariamente.

17.8. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante, por meio de líder ou diretamente, quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final.

17.9. A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação.

17.10. A Contratada é obrigada a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, quando a ela aplicáveis.

18. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

18.1. Do recebimento:

18.1.1. Do recebimento provisório: dar-se-á no momento da entrega dos mobiliários hospitalares (cadeiras e poltronas), mediante conferência quantitativa e verificação inicial das condições dos itens.

18.1.2. Do recebimento definitivo: ocorrerá após a verificação da conformidade dos itens com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, incluindo, quando aplicável, a instalação, configuração, testes operacionais e validação do pleno funcionamento, sendo então atestada a nota fiscal pela fiscalização competente para fins de liquidação.

18.1.3. Poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

18.1.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização e demais documentos que julgar necessários, para recebimento definitivo.

18.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

18.2. Da liquidação:

18.2.1. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

18.2.1.1. O prazo de validade;

18.2.1.2. A data da emissão;

18.2.1.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

18.2.1.4. o período respectivo de execução do contrato;

18.2.1.5. o valor a pagar; e

18.2.1.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

18.2.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

18.3. Do pagamento:

18.3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal, e recebimento definitivo do objeto, em cujo corpo deverão constar n.º do Pedido de Compra, do empenho e do respectivo Processo Licitatório e em conformidade ao Decreto Municipal n.º 6.421/23.

18.3.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.3.3. A PREFEITURA realizará a retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) em TODOS os pagamentos realizados a fornecedores de produtos e prestadores de serviços, inclusive obras de construção civil em conformidade com o Decreto Municipal 6.382/2023.

18.3.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006 não sofrerá retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. A execução do objeto do contrato será gerida, acompanhada e fiscalizada pela Unidade Gestora Municipal de Saúde, por meio do servidor Filipe da Silva Cardoso, ocupante do cargo de Coordenador de Almoxarifado, ao qual será atribuída autoridade para exercer, em nome da Administração, todas as ações de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual, devendo materializar os atos de gestão e fiscalização em processo administrativo próprio.

19.1.1 A designação do servidor observará o disposto no art. 7º da Lei n.º 14.133/2021, devendo recair, preferencialmente, sobre agente público com vínculo efetivo, atribuições compatíveis com o objeto contratado e conhecimento técnico adequado à fiscalização, assegurando-se, ainda, o respeito ao princípio da segregação de funções, de modo a evitar a concentração de atividades suscetíveis a riscos em um único agente público.

19.2. A formalização da designação ocorrerá por meio de portaria específica, previamente à execução contratual.

19.3. Compete ao responsável pela fiscalização e gerenciamento do contrato, entre outras atribuições:

I - Solicitar à Empresa e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato, e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

II - Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a adequação dos procedimentos para garantir a qualidade do objeto.

III - ordenar à Empresa corrigir ou refazer o descumprimento das exigências contratuais e sua perfeita execução;

IV - Acompanhar a execução do objeto e indicar as ocorrências indevidas;

V – Encaminhar ao financeiro os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamentos.

20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

20.1. O licitante que deixar de responder às mensagens no sistema eletrônico, quando solicitado, sem justificativa plausível, poderá ser penalizado com:

a) Advertência;

b) Multa de até 10% sobre o valor da proposta;

c) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a prefeitura pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade, nos termos da legislação vigente.

20.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa à inexecução total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetos da licitação;
- l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

20.3. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do subitem acima, bem como nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

20.4. A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no subitem 20.1, no que tange à inexecução total, parcial ou inadimplemento das obrigações assumidas junto à Administração Pública, e será calculada na forma do edital e/ou do contrato, estipuladas de acordo com a natureza e a gravidade da falta, conforme art. 6º, §3º, do Decreto Municipal n.6.428/2023:

- a) multa compensatória por inexecução total: 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;
- b) multa compensatória por inexecução parcial, no mesmo percentual da letra "a", mas aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida (em termos de valor/quantidade);
- c) multa moratória por atraso: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na execução contratual, calculada sobre o valor total da contratação até o limite de 10% (dez por cento), sendo

que, caso a multa moratória se refira à inexecução parcial, ela será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida (em termos de valor/quantidade).

20.5. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato, sendo que a aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na legislação.

20.6. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

20.7. Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

20.8. A aplicação das sanções seguirá o rito estabelecido na Lei n. 14.133/2021, bem como no Decreto Municipal n.6.428/2023.

20.9. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pelo Contrato perante o Município.

20.10. Os endereços de e-mail informados serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

20.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n. 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n. 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

20.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato, edital ou termo de referência, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

21.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes dotações:

02.14.03.10.122.0070.1009.4.4.90.52.00

21.2. Os recursos financeiros são provenientes do **Convênio nº 00147/2026 – Processo nº SES-PRC-2026-00047-DM**, destinado à implantação e ao aparelhamento da unidade hospitalar.

22. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

22.1. O valor estimado da contratação é de R\$ 1.396.323,70 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e três reais e setenta centavos), apurado com base em pesquisa de preços realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, conforme quadro comparativo de prévias constante dos autos, sendo considerado como valor máximo aceitável para a contratação.

22.2. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

22.3. Em atendimento ao disposto no inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no § 2º do art. 2º do Decreto Municipal nº 6.423/2023, foi realizado o gerenciamento de riscos da presente contratação.

22.4. O Mapa de Riscos integra o processo administrativo e contempla a identificação e o tratamento dos principais riscos, tais como atraso na entrega, fornecimento em desacordo com as especificações, defeitos nos produtos e inexecução contratual.

22.5. Conclui-se que o gerenciamento de riscos é necessário, considerando a relevância do objeto e o valor envolvido, contribuindo para a segurança da contratação e a adequada execução contratual.

Várzea Paulista/SP, 28 de abril de 2026.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Adriana Furtado Leite Costa
Assessora Jurídica para Assuntos do SUS
Responsável pela elaboração do TR

Termo de Referência aprovado por:

Maria Aparecida Ferreira Malta
Gestora Municipal de Saúde

Aprovo o presente documento e atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo deste Termo de Referência se limita ao mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos produtos e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a realização do objeto contratual.